

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 505 del 28/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 215 del 28/12/2021

OGGETTO: Incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo". Liquidazione competenze tecniche.-

CUP: C87C20000090001 CIG: 8650065374 IMP. 630/20 CAP. 1039

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- l'art. 1 commi da 51 a 58 della Legge n° 160 del 27/12/2019 e s.m.i. ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade;
- con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale, in data 07/12/2020, questo Ente è beneficiario di un contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo";
- con propria determinazione n° 84 del 26/02/2021 è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo" al R.T.P. costituito da: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante), il quale ha offerto un ribasso del 1,00% per un importo di € 38.610,00 onnicomprensivo delle spese forfetizzate, dell'IVA ed degli oneri contributivi;

Vista la Convenzione, in data 01/06/2021, per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto indicato, stipulata tra l'Amministrazione comunale ed il R.T.P. costituito da: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante);

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 63 del 21/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", redatto dal suddetto R.T.P., dell'importo complessivo di € 485.000,00 di cui € 357.175,44 per lavori ed € 127.824,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 10/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", redatto dal suddetto R.T.P., dell'importo complessivo di € 610.000,00 di cui € 463.044,31 per lavori ed € 146.955,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Viste:

- la fattura elettronica n° 7 del 29/11/2021 di complessivi € 10.810,80 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", emessa dall'Arch. Antonio Derro;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_2339004 del 27/12/2021, dalla quale si evince che l'Arch. Antonio Derro risulta in regola con i versamenti contributivi;
- la fattura elettronica n° 03/PA del 23/11/2021 di complessivi € 9.266,40 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", emessa dall'Arch. Gianluca Gallo;
- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_2338993 del 27/12/2021, dalla quale si evince che l'Arch. Gianluca Gallo risulta in regola con i versamenti contributivi;
- la fattura elettronica n° 14 del 11/12/2021 di complessivi € 3.861,00 per competenze professionali su

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", emessa dall'Ing. Giovanni Mellace;

- la certificazione di regolarità contributiva DURC prot. Inarcassa_2338989 del 27/12/2021, dalla quale si evince che l'Ing. Giovanni Mellace risulta in regola con i versamenti contributivi;
- la fattura elettronica n° 17 del 24/11/2021 di complessivi € 5.405,40 per competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", emessa dal Geol. Massimiliano Lettieri;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Considerato doversi procedere alla liquidazione delle competenze professionali di che trattasi in favore del R.T.P. costituito da: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante);

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espone in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1)-**di approvare**, siccome approva, la fattura n° 7 del 29/11/2021 emessa dall'Arch. Antonio Derro, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", dell'importo complessivo di € 10.810,80;
- 2)-**di liquidare**, come liquida, all'Arch. Antonio Derro l'importo complessivo di € 10.810,80;
- 3)-**di approvare**, siccome approva, la fattura n° 03/PA del 23/11/2021 emessa dall'Arch. Gianluca Gallo, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", dell'importo complessivo di € 9.266,40;
- 4)-**di liquidare**, come liquida, all'Arch. Gianluca Gallo l'importo complessivo di € 9.266,40;
- 5)-**di approvare**, siccome approva, la fattura n° 14 del 11/12/2021 emessa dall'Ing. Giovanni Mellace, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", dell'importo complessivo di € 3.861,00;
- 6)-**di liquidare**, come liquida, all'Ing. Giovanni Mellace l'importo complessivo di € 3.861,00;
- 7)-**di approvare**, siccome approva, la fattura n° 17 del 24/11/2021 emessa dal Geol. Massimiliano Lettieri, relativa alle competenze professionali su progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di "Messa in sicurezza del territorio di Squillace Capoluogo", dell'importo complessivo di € 5.405,40;
- 8)-**di liquidare**, come liquida, al Geol. Massimiliano Lettieri l'importo complessivo di € 5.405,40;
- 9)-**di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 10)-**di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei singoli professionisti costituenti il R.T.P.: Arch. Antonio Derro (Capogruppo/Mandatario), Arch. Gianluca Gallo (Mandante), Arch. Agazio Zofrea (Mandante), Ing. Giovanni Mellace (Mandante/Giovane Professionista) e geol. Massimiliano Lettieri (Mandante);
- 11)-**di stabilire** che al finanziamento dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1039 del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

